DOCUMENT JURIDIQUE - PROJET DE MISE EN DEMEURE

MISE EN DEMEURE

QUADRO HOLDINGS LTÉE
c.
9054-0238 QUÉBEC INC.
faisant affaire sous le nom BAR SORA

ENTENTE COMMERCIALE - ACCÈS AUX LIEUX - ÉQUIPEMENTS - DOMMAGES - CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS - SÉCURITÉ

DATE	10 septembre 2026
EXPÉDITION	Courrier recommandé et/ou signification par huissier
STATUT	SOUS TOUTES RÉSERVES DE TOUS DROITS ET RECOURS

1. IDENTIFICATION DES PARTIES

QUADRO HOLDINGS LTÉE	9054-0238 QUÉBEC INC. / BAR SORA
NEQ : 1176760537 5837, rue Jean-Talon E Montréal (Québec) H1S 1M4 Exploitant notamment des activités de restauration et de mets à emporter, incluant PPP Pizzeria.	NEQ : 1147071923 6284, av. Somerled Montréal (Québec) H3X 2B6 Autre nom utilisé au Québec : BAR SORA.

OBJET

Respect de l'entente commerciale; interdiction d'entraver les opérations ou de manipuler les équipements; dommages aux tablettes; accès aux placards; sécurité et continuité des opérations.

Madame, Monsieur,

Quadro Holdings Ltée vous transmet la présente afin de formaliser ses demandes et de préserver ses droits découlant de l'entente commerciale relative au secteur restauration exploité dans les lieux de BAR SORA.

2. RAPPEL DE L'ENTENTE COMMERCIALE

Les communications entre les parties portent notamment sur l'installation d'équipements de restauration, l'utilisation de la cuisine, l'exploitation de commandes sur place, à emporter et en livraison, ainsi que sur la répartition de certaines responsabilités.

Quadro Holdings Ltée rappelle que le dépôt convenu entre les parties est de 1 000 $. Selon sa compréhension de l'entente, ce dépôt doit être imputé au dernier mois final des services, sous réserve du texte exact du contrat signé et de toute pièce pertinente.

Aucune clause actuellement portée à notre connaissance ne donne à BAR SORA un pouvoir général et discrétionnaire de fermer les opérations de Quadro Holdings Ltée, de verrouiller ses biens, de couper ses systèmes ou de mettre fin de fait à l'exploitation en dehors des mécanismes contractuels et légaux applicables.

3. HORAIRE - CORRECTION ET POSITION DE QUADRO HOLDINGS LTÉE

La présente version corrige toute formulation qui pouvait laisser entendre que Quadro Holdings Ltée revendiquait un droit général d'occuper le bar jusqu'à 5 h.

Les échanges préparatoires communiqués par BAR SORA mentionnaient un service en salle de 17 h à 2 h et, dans une proposition, des commandes à emporter ou en livraison entre 2 h et 5 h, tout en précisant que le bar devait être entièrement fermé à 3 h et qu'aucun client ni livreur ne pouvait demeurer à l'intérieur. Cette proposition ne doit pas être transformée en un droit général d'accès ou d'occupation jusqu'à 5 h.

Pour les fins de la présente mise en demeure, Quadro Holdings Ltée retient donc 3 h comme heure de fermeture du bar, sous réserve de ce que stipule exactement le contrat signé. Si le contrat signé fixe une autre limite, c'est son texte qui devra être appliqué.

4. PRINCIPES CONTRACTUELS ET JOUISSANCE DES LIEUX

Art. 1375 C.c.Q.	La bonne foi doit gouverner la conduite des parties dans l'exécution de leurs obligations.
Art. 1434 C.c.Q.	Un contrat valablement formé oblige les parties à ce qui y est exprimé et aux suites qui découlent de sa nature, des usages, de l'équité ou de la loi.
Art. 1854 C.c.Q.	Lorsque la relation est qualifiée de bail, le locateur doit procurer la jouissance paisible du bien loué pendant toute la durée du bail et en garantir l'usage convenu.
Art. 1863 C.c.Q.	L'inexécution d'une obligation peut donner ouverture aux recours prévus par la loi, incluant, lorsque les conditions sont réunies, une demande de résiliation.
Art. 1886 C.c.Q.	Lorsqu'applicable, l'aliénation du bien loué ne met pas fin de plein droit au bail; les droits du nouveau propriétaire doivent être appréciés selon le contrat et les règles du Code civil.

La qualification exacte de la relation (bail commercial, sous-location, licence d'occupation ou autre convention) demeure tributaire du contrat signé complet.

5. FERMETURE, VERROUILLAGE ET ENTRAVE AUX OPÉRATIONS

Quadro Holdings Ltée conteste tout prétendu droit de BAR SORA de procéder unilatéralement à une fermeture du secteur restauration, d'empêcher l'accès aux biens ou de couper les systèmes de commande en l'absence d'une clause contractuelle claire ou d'un fondement légal.

Toute interruption de fait causant une perte démontrable pourra donner lieu à une réclamation pour les dommages réellement subis, notamment ventes perdues, commandes annulées, pertes alimentaires, frais de personnel et frais techniques.

6. ÉQUIPEMENTS, TABLETTES, FILS ET CHARGEURS

BAR SORA doit immédiatement donner instruction à tous ses employés, incluant les barmaids, gestionnaires, mandataires et représentants, de ne pas manipuler les biens appartenant à Quadro Holdings Ltée sans autorisation préalable.

Il est notamment interdit de débrancher, éteindre, déplacer, retirer, remplacer, réinitialiser ou reconfigurer les tablettes, chargeurs, fils, câbles, blocs d'alimentation, routeurs, équipements réseau, terminaux ou tout autre système lié aux opérations.

Toute intervention documentée qui entraîne un dommage ou une interruption pourra donner lieu à une réclamation des frais raisonnables de diagnostic, reprogrammation, réinstallation, remplacement et pertes d'exploitation démontrables.

7. RESPONSABILITÉ DU PERSONNEL DE BAR SORA

BAR SORA est mise en demeure de prendre les mesures nécessaires auprès de son personnel. Dans la mesure où la loi rend l'entreprise responsable des actes de ses employés, préposés, mandataires ou personnes sous son contrôle, Quadro Holdings Ltée réserve tous ses recours.

8. TABLETTES ENDOMMAGÉES - RÉCLAMATION

POSTE	MONTANT
Tablette no 1	350,00 $
Tablette no 2	350,00 $
TOTAL ACTUEL	700,00 $

Les taxes, frais de livraison, configuration, reprogrammation, réinstallation et autres frais directement liés pourront être ajoutés sur preuve.

9. ACCÈS AUX PLACARDS ET SÉCURITÉ

Quadro Holdings Ltée exige une clé ou un moyen d'accès permanent aux placards et espaces où sont conservés ses biens, équipements et fournitures.

Quadro Holdings Ltée demande également une autorisation écrite pour installer, à ses frais, des caméras orientées vers son secteur cuisine et ses équipements, dans le respect des lois applicables en matière de vie privée et de renseignements personnels.

10. CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE OU DE CONTRÔLE

Tout changement de propriétaire, vente, cession ou changement de contrôle susceptible d'affecter les lieux doit tenir compte de l'entente existante et des droits de Quadro Holdings Ltée. Lorsqu'une convention est juridiquement qualifiée de bail, les effets d'une vente doivent notamment être analysés à la lumière des règles du Code civil du Québec et du texte exact du contrat.

11. DEMANDES FORMELLES

1. Payer la somme actuellement réclamée de 700,00 $ pour les deux tablettes;

2. Confirmer que BAR SORA et son personnel ne manipuleront plus aucun équipement, fil, chargeur ou système de Quadro Holdings Ltée sans autorisation;

3. Remettre une clé ou un moyen d'accès permanent aux placards et espaces attribués;

4. Confirmer qu'aucune fermeture, coupure de système ou entrave de fait ne sera imposée autrement que conformément au contrat et à la loi;

5. Répondre par écrit à la demande d'installation de caméras de sécurité;

6. Donner immédiatement les directives nécessaires à tous les employés de BAR SORA;

7. Respecter l'horaire contractuel applicable, la présente retenant 3 h comme heure de fermeture du bar sous réserve du contrat signé.

12. DÉLAI ET RÉSERVE DE RECOURS

BAR SORA est mise en demeure de transmettre une réponse écrite dans un délai de dix (10) jours suivant réception. Les demandes visant la non-manipulation des équipements et la préservation de l'accès doivent être respectées dès réception.

À défaut, Quadro Holdings Ltée se réserve tous ses droits et recours afin d'obtenir l'exécution des obligations applicables et le remboursement de tout dommage prouvé.

La présente ne constitue aucune renonciation à un droit, recours, créance ou moyen de preuve.

13. PRÉSERVATION DE LA PREUVE

BAR SORA est avisée de préserver toute preuve pertinente, notamment les enregistrements de caméras existantes, communications, messages, courriels, horaires du personnel, rapports d'incident et documents concernant les interventions sur les équipements ou l'accès au secteur cuisine.

QUADRO HOLDINGS LTÉE

_____

Représentant autorisé

Date : _____